

경 고 사 항

1. 제 목 : 복무규정 준수 부적정

2. 관계기관 : ○○실

3. 내 용 : 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에는 ‘직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수’하도록 되어 있고, 같은 규정 제9조의3(친절·공정 의무)에는 ‘직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리 하여야 한다’고 규정되어 있습니다.

따라서 부서장은 부서 전체를 총괄하는 관리자로서 소속 직원들을 공평하고 인격적으로 대우함으로써 상호 신뢰할 수 있는 근무환경을 만들 수 있도록 노력 해야 하며, 부서원들에게 고압적인 발언 및 행동으로 불편한 분위기를 조성하거나 근무시간 외 불요불급한 업무지시로 부당하게 업무 부담을 주는 행위 등을 해서는 아니 될 것입니다.

그런데 감사실로 접수된 신고(“19.3월) 내용에 대한 확인 결과, ○○실 ★★ 부장(이하 ‘관련자’라 함)은 해당 직위에서 근무한 기간 동안 소속 직원들에게 강압적 언어 사용과 잦은 질책성 발언으로 부서 분위기를 긴장되고 무겁게 하였 으며, 특정 직원이 없는 자리에서 그 직원의 직속 부하 직원에게 특정 직원에 대한 헐담을 하는 등의 행위로 직원들의 인권을 침해하였고, 업무추진 과정에서 독단적 업무지시로 일관하여 근무 분위기를 경직되게 만든 사실이 있습니다.

또한 부서원들에게 특별한 사유없이 8시 30분까지 조기출근 할 것을 강요하 였으며, 자신이 퇴근할 때까지 퇴근하지 말라고 하거나 평소 업무에 시간을 많이 투자할 것을 강요하는 등 직원들에게 과도한 야근을 직·간접적으로 지시하거나 이를 유도한 사실이 있습니다.

4. 관련자 의견 및 검토결과

관련자는 신설부서의 특수성과 부서원의 경험부족, 부서에서 담당하는 사회 가치 전략수립 및 경영평가지표 관리 업무의 중대성 등으로 업무처리에 과도한 부담을 느꼈으며, 이로 인해 부서 전체가 야근이 잦을 수밖에 없었고, 이같은 분위기 하에서 업무진행 중 직원에게 때로 엄중히 질책하였다고 진술하였습니다.

그러나 부서장으로서 직원들을 인격적으로 대우해야 하며 직장 내 인화를 유지할 책임이 있는 관련자가 오히려 도를 벗어난 질책 등으로 다수의 직원들을 고통스럽고 힘들게 했으며 일부는 정신과 진료까지 받았다는 사실을 감안할 때 ① 관련자의 고압적인 발언들은 업무추진 과정에서 있을 수 있는 적절한 지휘·감독의 범위를 넘어선 과도한 처사였다고 판단되며, 업무의 완성 여부가 오로지 관련자의 주관적 기준에 의해 결정되고 그 기준을 만족시키기 위해 야근이 빈번했다는 직원들의 진술을 고려할 때 ② 평소 통상적으로 용인될 수 있는 수준을 넘어선 과도한 야근이 발생하였으며, 이는 관련자의 야근 강요 또는 유도에서 비롯됨이 크다 할 것이므로 야근의 발생원인을 부서의 특수성과 부서원의 자질 등으로 전가하는 관련자의 주장은 받아들이기 어렵습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●이사는,

- 부서원들의 2차 피해 및 보복행위 방지, 신고자 보호 등을 위하여 타기관 전보 등 인사조치 방안을 검토하여 주시기 바라며, (권고)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 엄중 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)